



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU**  
**POSTUPAKA JAVNE NABAVE**  
Zagreb, Koturaška 43/IV

**KLASA: UP/II-034-02/15-01/815**

**URBROJ: 354-01/15-10**

**Zagreb, 5. studeni 2015.**

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, u vijeću sastavljenom od članova: Gorana Matešića, predsjednika te Alice Brandt i Karmele Dešković, članica, povodom žalbe žalitelja Zajednice ponuditelja Zajednice ponuditelja Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb, OIB:63588853294, Indufor Oy, Helsinki i TUV Croatia d.o.o., Zagreb, OIB:64520989853, koju zastupa punomoćnik Marijan Vešligaj, odvjetnik iz Zagreba, na Odluku o poništenju u otvorenom postupku javne nabave broja objave: 2015/S 002-0009022 te ispravka objave broj 2015/S 014-0015198, predmet nabave: nabava usluge uvođenja sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 i implementacija međusobnih obveza iz područja šumarstva, reorganizacija i optimalizacija broja zaposlenih kao i poslovnih procesa u društvu Hrvatske šume d.o.o., naručitelja Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, OIB: 76767369197, na temelju članka 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, broj 18/13, 127/13 i 74/14), te članka 138. i članka 164. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) donosi sljedeće

**RJEŠENJE**

1. Poništava se Odluka o poništenju KLASA:406-01/15-01/12, URBROJ:525-05/0619-15-12, od 15. rujna 2015. godine, u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2015/S 005-0009022 i ispravak objave broj: 2015/S 014-001518, predmeta nabave: nabava usluge uvođenja sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 i implementacija međusobnih obveza iz područja šumarstva, reorganizacija i optimalizacija broja zaposlenih kao i poslovnih procesa u društvu Hrvatske šume d.o.o., naručitelja Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb.
2. Nalaže se naručitelju Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb da u roku od 16 dana od dana javne objave ovog rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, nadoknadi žalitelju Zajednici ponuditelja Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb, Indufor Oy, Helsinki i TUV Croatia d.o.o., Zagreb troškove žalbenog postupka u iznosu od 25.851,25 kn

## Obrazloženje

Naručitelj Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, objavio je 05. ožujka 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama poziv na nadmetanje s dokumentacijom za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2015/S 002-0009022 te ispravak objave broj: 2015/S 014-001518, predmet nabave: nabava usluge uvođenja sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 i implementacija međusobnih obveza iz područja šumarstva, reorganizacija i optimalizacija broja zaposlenih kao i poslovnih procesa u društvu Hrvatske šume d.o.o. Kriterij odabira je najniža cijena.

U predmetnom postupku javne nabave pristigle su tri ponude ponuditelja. Naručitelj je sve ponude odbio temeljem članka 93. stavka 1. točke 2. Zakona o javnoj nabavi te je dana 11. svibnja 2015. godine, temeljem članka 100. stavak 4. točka 4. Zakona o javnoj nabavi donio Odluku o poništenju KLASA: 406-01/15-01/12, URBROJ: 525-05/0619-15-4.

Na navedenu Odluku o poništenju, žalbu je 20. svibnja 2015. godine Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave izjavio žalitelj Zajednica ponuditelja Zajednice ponuditelja Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb, Indufor Oy, Helsinki i TUV Croatia d.o.o., Zagreb. Postupajući po navedenoj žalbi ovo je državno tijelo 11. lipnja 2015. godine donijelo rješenje KLASA: UP/II-034/02/15-01/415, URBROJ:354-01/15-8 kojim se poništava Odluka o poništenju KLASA: 406-01/15-01/12, URBROJ: 525-05/0619-15-4 i predmet se vraća naručitelju na ponovno postupanje. Naručitelj je u ponovljenom postupku 15. rujna 2015. godine donio Odluku o poništenju KLASA:406-01/15-01/12, URBROJ:525-05/0619-15-12, pozivom na članak 100. stavak 4. točka 1. Zakona o javnoj nabavi.

Na predmetnu Odluku o poništenju žalbu je Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave izjavio 22. rujna 2015. godine i istodobno dostavio naručitelju žalitelj Zajednica ponuditelja Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb, Indufor Oy, Helsinki i TUV Croatia d.o.o., Zagreb.

Žalitelj u žalbi u bitnome osporava zakonitost Odluke o poništenju, predlaže poništiti Odluku o poništenju uz nadoknadu troškova u iznosu od 25.851,25 kn.

U odgovoru na žalbu naručitelj osporava žalbene navode žalitelja te ističe da je obavezan pridržavati se svih uvjeta navedenih u dokumentaciji za nadmetanje, pa tako i krajnjeg roka za izvršenje cjelokupne usluge najkasnije do 01. prosinca 2015. godine. Sredstva za predmetnu nabavu osigurana su u proračunu naručitelja i to isključivo za 2015. godinu. Slijedom navedenog smatra da je bio prisiljen donijeti odluku o poništenju predmetnog postupka javne nabave obzirom na činjenicu da Projektni zadatak obuhvaća složeni poslovni sustav Hrvatskih šuma d.o.o., sa preko osam tisuća zaposlenih, te podrazumijeva terenski rad obilaska i snimanja postojećeg stanja i organizacije u svih 16 Uprava šuma (podružnica) sa 171 pripadajućom šumarijom na teritoriju cijele Republike Hrvatske. Nadalje smatra da je do krajnjeg roka izvršenja Projektnog zadatka od 01. prosinca 2015. godine, fizički nemoguće eventualnom odabranom ponuditelju izvršiti predmetnu nabavu u cijelosti na kvalitetan način.

Tijekom žalbenog postupka pred ovim državnim tijelom izvedeni je dokaz uvidom u Odluku o poništenju KLASA:406-01/15-01/12, URBROJ:525-05/0619-15-12, od 15. rujna 2015. godine.

Žalba je dopuštena, uredna, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.

Žalba je osnovana.

Žalitelj osporava zakonitost Odluke o poništenju te navodi da protek vremena za rješavanje žalbe ne predstavlja okolnost koju naručitelj nije mogao predvidjeti prilikom započinjanja samog postupka javne nabave odnosno navod o nemogućnosti predviđanja trajanja svih žalbenih rokova ne može biti novonastala okolnost jer teoretska mogućnost predviđanja postoji uvijek, pa je postojala i prije pokretanja samog postupka javne nabave. Smatra da se radi o čisto paušalnoj konstrukciji koja nije ničim dokazana. Osim toga ističe da je naručitelj postupio po Rješenju ovog tijela objavljenom 12. lipnja 2015. tek 15. rujna 2015. godine (protekom preko 90 dana), a po kojoj je bio dužan odmah postupiti. Ističe činjenicu da je naručitelj pobijanu Odluku dobio tek nakon što je od žalitelja primio višestruke dopise kojima je bio pozvan postupiti po odluci ovog tijela. Iz svega navedenog smatra da je očito da je protek vremena uzrokovan nepostupanjem naručitelja po odluci Državne komisije, te da se naručitelj zasigurno na to ne može pozivati, niti uopće postoje okolnosti iz članka 100. stavak 4. točka 1. koje nisu naručitelju mogle biti poznate prije početka postupka javne nabave.

Člankom 100. stavak 1. točka 4. Zakona o javnoj nabavi propisano je da je javni naručitelj obavezan nakon isteka roka za dostavu ponuda poništiti postupak javne nabave, ako između ostalog, postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javne nabave da su bile poznate prije.

Uvidom u Odluku o poništenju ovo državno tijelo je utvrdilo da je naručitelj naveo kako je dokumentacijom za nadmetanje određeno da je krajnji rok izvršenja cjelokupnog predmeta nabave 01. prosinca 2015. godine. Nadalje navodi da je obzirom na nemogućnost predviđanja trajanja svih žalbenih postupaka u ovom predmetu nabave, a koji su bitno smanjili vremenski rok neophodan za uspješno okončanje cjelokupnog predmeta nabave detaljno opisanog u Projektnom zadatku (Aktivnost projekta 1,2 i 3), sukladno odredbama članka 100. stavak 4. točka 1. Zakona o javnoj nabavi poništio predmetni postupak javne nabave.

Postupajući po predmetnom žalbenom navodu ovo državno tijelo je utvrdilo da nemogućnost predviđanja trajanja svih žalbenih postupaka ne predstavlja promijenjenu okolnost odnosno okolnost koju naručitelj nije mogao predvidjeti prilikom započinjanja samog postupka javne nabave. Ovdje je prije svega potrebno istaknuti da se Ustavom Republike Hrvatske, kao temeljnim i najvišim aktom pravnog poretka Republike Hrvatske, jamči pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom. Dakle, pravo na žalbu je ustavnopravna kategorija koja može biti iznimno isključena u slučajevima određenim zakonom ako je osigurana druga pravna zaštita. Nadalje, člankom 141. Zakona o javnoj nabavi propisano je kako pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili natječaja i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnog kršenja subjektivnih prava. Slijedom navedenog, javni naručitelj mora računati sa mogućnošću podnošenja žalbe u postupku javne nabave i treba uračunati potrebno vrijeme za taj žalbeni postupak jer bi se u protivnom ograničilo odnosno onemogućilo pravo ponuditeljima da u zakonom propisanom postupku štite svoja prava podnošenjem žalbe. Stoga je

naručitelj bio dužan i morao je uzeti u obzir mogućnost pokretanja i trajanja žalbenog/ih postupka/aka i prilikom određivanja krajnjeg roka za cjelokupno izvršenje usluge.

Osim toga, žalbeni postupak koji se vodi pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave zakonom je određen kao redoviti dio postupka javne nabave. Postupak javne nabave konzumira žalbeni postupak pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.

Slijedom navedenog, obzirom navodna nemogućnost predviđanja trajanja svih žalbenih postupaka ne predstavlja okolnost iz članka 100. stavak 4. točka 1. Zakona o javnoj nabavi, to ni ista u svezi sa odnosno kao razlog bitnog smanjenja vremenskog roka za uspješno okončanje cjelokupnog predmeta nabave, nije okolnost iz citiranog članka Zakona o javnoj nabavi. Također valja istaknuti kako je naručitelj postupio po Rješenju ovog državnog tijela objavljenom dana 12. lipnja 2015. godine tek 15. rujna 2015., donošenjem pobijane Objave o poništenju, dakle protekom 93 dana.

Slijedom navedenog naručitelj se ne može pozivati na činjenicu da je protek vremena uslijed izjavljene žalbe kao razlog bitnog smanjenja vremenskog roka neophodnog za uspješno okončanje cjelokupnog predmeta nabave, promijenjena okolnost odnosno obvezni razlog zbog kojeg predmetni postupak mora biti poništen, za kojeg nije niti mogao znati prilikom započinjanja postupka.

Vezano za tvrdnju naručitelja, iz odgovora na žalbu, da su sredstva za predmetnu nabavu osigurana u proračunu isključivo za 2015. godinu ističe se sljedeće.

Člankom 4. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da se proračun donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti. Člankom 6. stavak 1. Zakona o proračunu propisano je da se obračun donosi za proračunsku godinu i vrijedi za tu godinu, stavkom 3. istog članka propisano je da je proračunska godina razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca kalendarske godine, dok je stavkom 4. istog članka propisano da Proračun donosi Sabor, odnosno predstavničko tijelo za proračunsku godinu koja odgovara kalendarskoj godini, i to prije početka godine na koju se odnosi. Člankom 55. stavak 3. Zakona o proračunu propisano je da ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u proračunu tekuće godine nisu izvršeni do visine utvrđene proračunom, mogu se u toj visini izvršavati u sljedećoj godini na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o izvršavanju državnog proračuna odnosno Odlukom o izvršavanju državnog proračuna.

U predmetnom postupku naručitelj nije utrošio proračunska sredstva jer uslijed donošenja Odluke o poništenju postupka javne nabave ugovor o javnoj nabavi nije sklopljen. Obzirom da naručitelj u 2015. godini ima osigurana sredstva za predmetnu nabavu te da se sukladno citiranoj odredbi članka 55. stavka 3. Zakona o proračunu projekti za koji su osigurana sredstva u proračunu tekuće godine (2015.) i koji nisu izvršeni do visine utvrđene proračunom, mogu u toj visini izvršavati u sljedećoj godini (2016.), neosnovano je pozivanje naručitelja da su sredstva za predmetnu nabavu osigurana isključivo u 2015. godini.

Dakle, ovo državno tijelo je utvrdilo da naručitelj u ovom žalbenom postupku nije dokazao da su nakon isteka roka za dostavu ponude postale poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javne nabave da su bile poznate prije, pa je žalbeni navod osnovan.



Postupajući po službenoj dužnosti temeljem članka 144. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, a u odnosu na bitne povrede zakona opisane u članku 144. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, ovo tijelo nije utvrdilo bitne povrede koje su propisane navedenom.

Budući da naručitelj nije pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje te je na temelju tako nepravilno utvrđenog činjeničnog stanja pogrešno primijenio odredbe materijalnog prava, ovo državno tijelo, temeljem članka 164. stavak 1. točka 4. Zakona o javnoj nabavi poništava Odluku o poništenju te predmet vraća naručitelju na ponovno postupanje. Stoga je odlučeno kao u točki 1. izreke ovog Rješenja.

Žalitelj je postavio zahtjev za naknadom troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 25.851,25 kuna i to: 25.000,00 kuna za trošak naknade za pokretanje žalbenog postupka, 70,00 kn za trošak pristojbe, 625,00 kn za trošak sastavljanja žalbe po odvjetniku te 156,25 kn za trošak PDV-a na odvjetnički trošak. Prema članku 170. stavku 7. Zakona o javnoj nabavi žalba može sadržavati zahtjev za naknadom troškova žalbenog postupka koji mora biti određen i dostavljen prije donošenja odluke, dok sukladno članku 170. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan, dužna je protivnoj stranci nadoknaditi troškove koji su joj nastali sudjelovanjem u žalbenom postupku. Budući da je žalba žalitelja osnovana, žalitelju pripada pravo na naknadu troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 25.851,25 kuna, i to na ime naknade za pokretanje žalbenog postupka iznos od 25.000,00 kuna, na ime troška pristojbe 70,0 kn, na ime troška sastava žalbe po odvjetniku iznos od 625,00 kuna prema Tbr. 20. u svezi Tbr. 7. toč. 1. te Tbr. 22. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (Narodne novine broj 142/12, 103/14 i 118/14) kao i trošak poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 156,25 kuna. Stoga je odlučeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

#### **POUKA O PRAVNOM LIJEKU**

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od isteka osmog dana od dana javne objave ovog rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

**PREDSJEDNIK**  
**Goran Matešić**



**Stranke žalbenog postupka:**

1. Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb,  
Ulica grada Vukovara 78

2. Zajednica ponuditelja Oikon d.o.o. –  
Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb,  
Trg senjskih uskoka 1-2, Indufor Oy, Helsinki,  
Töölönkatu 11A i Tüv Croatia d.o.o.,  
Zagreb, Savska cesta 41